Accès à l'information d'intérêt public – Contenu de formation

Auteurs : François Daoust (fd@sbc4d.com), Stéphane Boyera (stephane@sbc4d.com)

Date : Avril 2020





Table des Matières

Table des Matières 2
Introduction 3
Le Droit à l'information en Afrique et Dans le monde 5
Le contexte législatif Ivoirien 6
Définition 6
Entités & informations couvertes 6
Organisation de l'accès à l'information 7
Commission d'Accès à l'Information d'intérêt Public et aux Documents Publics 8
Recours 8
Sanctions 9
Mise en œuvre opérationnelle du Droit d'accès à l'information 9
Identification des données 9
Soumission d'une requête 10
Recours auprès de la CAIDP 11
Conclusion 12

Introduction

La liberté d'information, ou droit à l'information, peut être définie comme le droit d'avoir accès à l'information détenue par des organismes publics. Il s'agit d'un droit consacré par l'Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies[1], qui permet de renforcer la participation citoyenne et l'exercice des droits socioéconomiques et politiques, qui favorise le développement, les performances économiques et rend l'Administration et le Gouvernement responsable devant les citoyens pour leurs actions et la gestion des finances publiques. Le droit d'accès à l'information est également essentiel pour les acteurs non gouvernementaux (citoyen, société civile, média, etc.) pour définir leurs actions et leur engagement auprès des gouvernements pour l'amélioration des services publics, la gouvernance et la gestion des ressources publiques. En d'autres termes, le droit d'accès à l'information pourrait se résumer au droit de savoir et faire savoir ce qui se passe dans l'administration. Les lois relatives à la liberté d'information reflètent le postulat essentiel selon lequel toutes les informations détenues par les gouvernements et les institutions gouvernementales sont en principe publiques et ne peuvent être cachées que s'il existe des raisons légitimes de le faire telles que le respect de la vie privée et la protection de la sécurité nationale par exemple. Un nombre croissant de pays ont des dispositions constitutionnelles relatives à ce droit, et transcrivent ce droit dans des législations spécifiques. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où l'Article 18 de la constitution de 2016[2] stipule que « Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi. ». Cet article est directement lié à la Loi N°2013-867 du 23 Décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public[3]. Ce droit constitutionnel et cette loi permettent à tout citoyen d'accéder aux informations détenues par les organismes publics.

A l'origine, le droit d'accès à l'information permet un meilleur contrôle de l'action publique par les citoyens qui peuvent se renseigner sur les actions et les décisions prises par les responsables publics. Il a pour objectif de favoriser et renforcer la transparence dans la gouvernance et la responsabilisation des fonctionnaires et des élus. Aujourd'hui, ces législations permettent égalent à tous les citoyens, y compris les sociétés privées, les entrepreneurs ou les innovateurs de demander et d'accéder également aux données manipulées par les administrations. Enfin, il est important de noter que les lois d'accès à l'information intègrent généralement deux composantes :

- Le droit donné à tout citoyen de connaitre les informations que l'administration a à son sujet ou les décisions qu'elle a prise sur son compte. Chaque citoyen ne peut demander des informations que sur son propre compte ou celui des personnes dont il est le responsable légal ou le représentant.

---

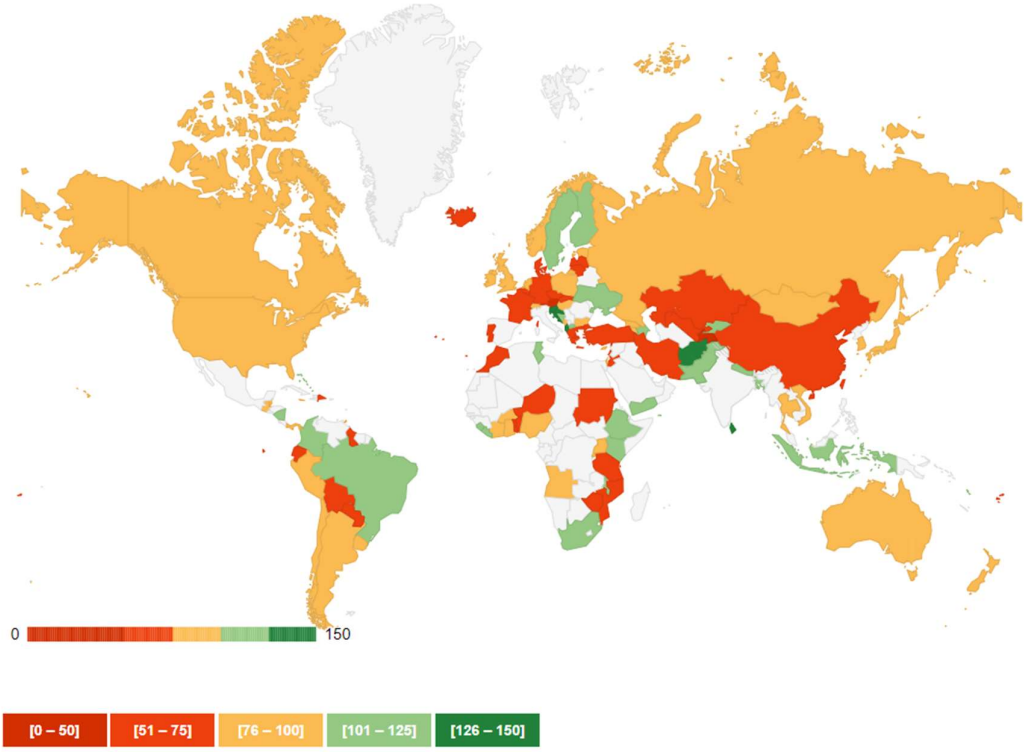
[1] https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
[2] http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ivc160760.pdf
[3] http://www.caidp.ci/uploads/1039c02cbb4760940c49ff8a1656fb8e.pdf

- Le droit d'accéder à des informations publiques existantes au sein de n'importe quelle administration et qui ne contiennent pas d'information à caractère personnel

L'objectif de cette formation est de présenter la Loi N°2013-867 en détail, en se focalisant exclusivement sur le deuxième volet (accès aux informations publiques expurgées des données à caractère personnel) et de permettre aux participants de comprendre comme utiliser cette loi et mettre en œuvre de façon opérationnelle une demande de données publiques qui leur seraient utiles.

Le Droit à l'information en Afrique et Dans le monde

Depuis plusieurs décennies maintenant, un nombre croissant de pays adopte dans leur constitution et/ou dans leur législation nationale des législations consacrant le droit à l'information. Cependant, il existe de très grandes disparités entre ces législations, notamment au regard des exemptions qui s'appliquent, des moyens de recours, des entités couvertes par les législations, ou des entités qui peuvent exercer ce droit. Depuis plusieurs années, les organisations Access Info Europe (AIE)[4] and le Centre for Law and Democracy (CLD)[5] se sont associés pour définir une méthodologie d'évaluation des lois relative au droit d'accès à l'information (DAI), et pour évaluer l'ensemble des lois promulguées. La carte ci-dessous donne un aperçu des pays ayant une législation relative au DAI et de leur qualité (Source RTI-Rating[6])



Il est important de noter que la Côte d'Ivoire fait partie des pays dont le score est entre 76 et 100, soit au milieu de l'échelle. Avec un score de 76[7], le pays est classé 79ème sur 123 pays ayant une législation (résultat du dernier classement de 2019[8]).

[4] https://www.access-info.org/
[5] http://www.law-democracy.org/
[6] https://www.rti-rating.org/
[7] https://www.rti-rating.org/country-data/Ivory%20Coast/
[8] https://countryeconomy.com/government/global-right-information-rating

Le contexte législatif Ivoirien

Plusieurs textes législatifs et constitutionnels régissent en Côte d'Ivoire le droit d'accès à l'information. Le texte principal est la Loi N°2013-867 du 23 Décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public.

Définition

Ce texte introduit 2 définitions importantes (Article 1) qui sont les deux éléments dont l'accès est régi par le texte :

- « Document public : tout document quel qu'en soit la date, le lieu de conservation, le support, produit, reçu ou détenu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions par les organismes publics »
- « Information d'intérêt public : toute donnée ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics. »

Entités & informations couvertes

L'Article 1 introduit aussi la définition d'« Organisme public » qui sont les entités couvertes par la loi :

- L'Etat et ses démembrements ;
- Les autorités judiciaires dans la mesure où elles accomplissent des fonctions administratives selon la législation en vigueur ;
- Les personnes morales de droit privé qui fournissent des services publics ou qui remplissent une mission de service ou d'intérêt public en vertu d'une concession, délégation ou autorisation de la part de l'Etat.

Il est important de noter que la loi n'impose aucune restriction sur les personnes pouvant jouir du droit d'accès. L'Article 3 stipule que « Toute personne physique ou morale a le droit d'accéder, sans discrimination, à des informations d'intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics. » Ce droit n'est donc pas limité aux personnes de nationalité Ivoirienne ou résidentes mais ouvert à tous.

Concernant les informations couvertes, l'Article 6 définit les documents communicables : « Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers, rapports, études, documents d'orientation ou de politiques publiques, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une description des procédures administratives. ». L'Article 7 limite ces documents aux « documents définitifs » à savoir « tout document dont l'élaboration est achevée ». Cet article indique donc que les versions intermédiaires des documents ne sont pas couvertes.

L'Article 9 définit l'ensemble des exceptions : « Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte :

- Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
- Au secret de la défense nationale ;
- À la conduite de la politique extérieure de l'Etat ;
- À la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- À la politique monétaire et de change de l'Etat ;
- Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou enquêtes préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- À la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en matière industrielle et commerciale, les documents mis en vente au public. »

Il est important de noter que (Article 15), si un document contient à la fois des informations publiques et des informations non-communicables, les informations publiques doivent être fournies, et le demandeur est notifié du fait que les informations non-communicables ont été enlevées.

Organisation de l'accès à l'information

Chaque entité doit désigner un responsable de l'information (Article 10) qui reçoit les demandes d'accès. Cette nomination doit être communiqué à la Commission d'Accès à l'Information d'intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP) instituée par la loi.

Toute personne qui souhaite accéder aux informations et aux documents publics présente une requête écrite à l'organisme concerné en remplissant un formulaire type[9] émis par la CAIDP. Il reçoit un accusé de réception qui indique la date dépôt. Il est important de noter que « Le requérant n'est pas tenu de motiver sa demande ». Le demandeur peut préciser ses préférences pour l'accès aux documents demandés, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Les options offertes (Article 14) sont :

- La consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- La délivrance d'une copie dans la forme ou le format souhaité sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document ; Dans ce cas uniquement, n coût de reproduction peut être demandé ;
- Par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
- Tout autre mode de communication, conformément à la pratique administrative en vigueur.

[9] PDF: http://www.caidp.ci/uploads/43e872725609a43b27400d2833851382.pdf Word: http://www.caidp.ci/uploads/c30548161b3af3eb0836c4e4487b4eeb.doc

L'organisme à 30 jours à partir de la date de dépôt pour répondre. Ce délai est réduit à 15 jours pour les chercheurs et les journalistes professionnels (Article 12). Ces délais peuvent être renouvelés une seule fois (Article 13) si « leur observation entraverait le fonctionnement de l'organisme, en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande ». A l'issue des délais, toute non-réponse vaut refus et le demandeur peut exercer les voies de recours prévues par la loi (Article 17).

Si l'organisme saisi est incompétent et ne dispose pas des informations demandées, il doit «orienter l'intéressé vers l'administration ou le service qui détient cette information ou ce document » (Article 18).

Toute décision de refus doit (Article 16) être « écrite, motivée et notifiée au requérant. Elle indique, en outre, les voies de recours appropriées ».

Commission d'Accès à l'Information d'intérêt Public et aux Documents Publics

La loi créé la Commission d'Accès à l'Information d'intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP – Article 19), Autorité Administrative Indépendante. Le rôle de la CAIDP est multiple :

- Injonction et de sanction (Article 20 et 21): La CAIDP a le pouvoir d'infliger une amende et une astreinte par jour de retard aux organismes ne respectant pas la loi. Notamment :
  - Le refus de réceptionner une demande sans motif légitime ;
  - Le rejet d'une demande sans motivation ;
  - L'absence de réponse à une demande dans les délais prévus.
- Recours présenté ci-dessous

Le Décret n°2014-462 du 06 aout 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement de la CAIDP[10] décrit en détail le fonctionnement de la CAIDP.

Recours

Lorsqu'une demande est rejetée, le demandeur a l'opportunité de faire 3 types de recours (Article 22) :

- **Le recours hiérarchique**
- **Le recours devant la CAIDP** : La CAIDP peut s'auto-saisir d'office si elle estime qu'un organisme n'a pas respecté la loi. Elle peut être saisi par écrit par un demandeur n'ayant pas eu satisfaction de sa demande d'accès.
- **Le recours juridictionnel** : le recours juridictionnel n'est possible qu'après « épuisement de la voie de recours devant la CAIDP » (Article 23).

[10] http://www.caidp.ci/uploads/b65b8491135abacea097afe4da270194.pdf

Sanctions

La loi (Article 25, 26 et 27) prévoit une série de sanctions pour toute personne empêchant sciemment un demandeur d'accéder à une information publique :

- « Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment :
  - Détruit, tronque ou modifie un document ou une information ;
  - Falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une fausse information. »
- « Est puni d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, sciemment:
  - Occulte un document ou une information ;
  - Fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de document ou d'information »

Les coauteurs et complices de ces infractions encourent les mêmes peines.

Mise en œuvre opérationnelle du Droit d'accès à l'information

La loi d'accès à l'information est un outil extrêmement important pour faciliter l'accès aux données gouvernementales. Cette législation est un des piliers de l'Open Data. Il convient donc de bien comprendre les mécanismes et les étapes à accomplir pour utiliser cet outil de la façon la plus efficace possible.

Il y a généralement trois étapes à suivre :

- L'identification des données
- La soumission d'une requête
- Le recours éventuel auprès de la CAIDP

Identification des données

La première étape est d'abord de s'assurer que les données recherchées ne sont pas déjà disponibles en ligne.

Plusieurs sources doivent être exploitées (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive):

- Les sites ministériels concernés
- Le site de l'Institut National de la Statistique[11]
- Le portail de données ouvertes de la Côte d'Ivoire[12]
- Le portail de la CAIDP qui recense toutes les informations publiées via la loi[13]

[11] http://www.ins.ci/n/
[12] http://data.gouv.ci/
[13] http://www.caidp.ci/accueil/publications/pub

- Les portails des organisations internationales comme la Banque Mondiale[14], les Nations Unies[15] (à noter que beaucoup d'agences des Nations Unies ont leur propre portail comme l'Organisation Mondiale de la Santé[16]), le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme[17] ou la Banque Africaine de Développement[18].
- Les portails des agences de développement bilatérales. Par exemple le PEPFAR qui a son propre portail[19]

L'étude de faisabilité sur l'ouverture des données publiques en Côte d'Ivoire conduite en 2019[20] a identifié un certain nombre d'autres sources de données spécifiques à la Côte d'Ivoire à consulter en Annexe B. Enfin, Google a mis en place un moteur expérimental de recherche de jeux de données[21].

L'objectif de cette recherche est multiple. D'une part vous pouvez trouver les données que vous cherchez sans avoir à en faire la demande. D'autre part, vous pouvez trouvez des données qui ne correspondent pas exactement à ce que vous cherchez. Il peut s'agir de données trop anciennes, ou des données non désagrégées au niveau géographique qui vous intéresse ou des données parcellaires en termes de séries dans le temps ou d'indicateurs. Cependant, vous aurez identifié de façon précise quel organisme public ou parapublic est en charge des données qui vous intéresse. Cette information sera extrêmement précieuse pour la rédaction de la requête et pour augmenter vos chances d'obtenir rapidement les données dont vous avez besoin.

Soumission d'une requête

Si la recherche des données n'a pas été concluante, il vous faudra rédiger une requête de demande d'accès à des documents publics et l'adresser à l'organisme compétent. Les étapes pour ce processus sont les suivantes :

1. **Identifier l'organisme qui a le plus de change d'avoir les données qui vous intéresse**. La recherche effectuée précédemment devrait vous avoir renseigner sur ce sujet
2. **Identifier le responsable de l'information au sein de l'organisme**. La CAIDP tient à jour la liste des responsables de l'information :
    - Pour les Institutions et Ministères et Secrétariats d'Etat : http://www.caidp.ci/accueil/ri/public

[14] https://data.worldbank.org/
[15] http://data.un.org/
[16] https://www.who.int/data/gho
[17] https://data.theglobalfund.org/investments/home
[18] https://cotedivoire.opendataforafrica.org/
[19] https://data.pepfar.gov/
[20] https://pub.sbc4d.com/2019/ci_odra_pub.pdf
[21] https://datasetsearch.research.google.com/ voir l'annonce en Anglais à https://techcrunch.com/2020/01/23/googles-dataset-search-comes-out-of-beta/

- Pour Organismes publics et privés investis d'une mission de service public : http://www.caidp.ci/accueil/ri/prive

3. **Rédiger la requête en utilisant le formulaire publié par la CAIDP** :
   - PDF : http://www.caidp.ci/uploads/43e872725609a43b27400d2833851382.pdf
   - Word : http://www.caidp.ci/uploads/c30548161b3af3eb0836c4e4487b4eeb.doc

   Les parties 3 et 4 sont les plus importantes. Le demandeur doit fournir le plus d'information possible, issues notamment de ces recherches pour s'assurer d'avoir une suite favorable à sa demande le plus rapidement possible. Il conviendra d'être particulièrement vigilant dans la section 4 sur la présence de données personnelles dans les données demandées, et d'expliciter si ces données peuvent être communiquées dans le cadre d'une loi autorisant leur promulgation (par exemple données des données personnelles publiées au journal officiel – résultat du bac, nomination etc.- ou des registres publics comme le registre des sociétés qui contient la liste des mandataires sociaux), ou si la demande concerne des données qui devront être anonymisées au préalable.
   La requête doit être signée.
4. **Envoyer la requête au responsable de l'information** soit par courrier électronique soit en main propre en se rendant à l'organisme soit par voie postale. Il est essentiel de requérir et obtenir un accusé de réception. Dans le cas contraire (absence d'accusé de réception), un recours doit être intenté auprès de la CAIDP.

Sans retour après 30 jours calendaires, il conviendra de saisir la CAIDP. De même en cas de refus sans raison valable, il conviendra de saisir la CAIDP.

Recours auprès de la CAIDP

Après la période de 30 jours ou devant l'impossibilité d'obtenir un accusé de réception de sa demande, le demandeur devra saisir la CAIDP. Il n'y a pas de formulaire prévu pour la saisie de la CAIDP. La saisie se fait au travers d'un courrier au Président de la CAIDP. Ce courrier devra expliciter l'ensemble des démarches et les réponses obtenues ou non de l'organisme concerné. Il devra également réitérer la demande avec le plus de détail possible.

La liste des décisions de la CAIDP suite à sa saisie sont publiées sur son site à l'adresse : http://www.caidp.ci/#decision

Exercice

Cette leçon propose deux exercices :

- Testez vos connaissances sur un petit Quizz : https://bit.ly/2VoY2x7
- Rédigez une demande d'accès à l'information pour obtenir des données dont votre site pourrait avoir besoin
  - Indiquez les données dont vous avez besoin

- Remplissez la demande d'accès et soumettez-la par mail à formation_fellows@sbc4d.com

Conclusion

L'objectif de cette formation est de sensibiliser les participants à la loi d'accès à l'information (Loi N°2013-867 du 23 Décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public) et les opportunités qu'elle apporte dans le cadre de l'accès aux données de l'administration. Il est fortement conseillé aux personnes et organismes qui souhaitent utiliser des données spécifiques d'explorer dans un premier temps l'ensemble des sites gouvernementaux et des organisations internationales pour voir si ces données seraient déjà disponibles avant de soumettre une demande d'accès à l'information si ces données ne sont pas disponibles ou sous un format (niveau de désagrégation, âge, etc.) non adapté à ses besoins. Plus le demandeur aura une connaissance fine des données qu'il cherche (entité en charge, contenu, etc.) plus les chances d'obtenir ce qu'il cherche seront grandes.